

1501361-38.2021.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... de água dois meses depois, registrando o furto somente após esse tempo, uma vez que viu o alto valor da conta.

A testemunha M. A. D., investigador de polícia, disse que já tinham conhecimento sobre alguns furtos que o Edson havia cometido e receberam uma denúncia anônima sobre furtos de algumas torneiras; que depois de ter sido preso, tiveram contato com ele na delegacia, este foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501361-38.2021.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501361-38.2021.8.26.0132

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2086444/2021 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 4412/20/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2086444 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDISON APARECIDO DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

EDISON APARECIDO DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal. Consta do anexo inquérito policial que no dia 12 de setembro de 2020, por volta de 1h00, na Rua Sete de Fevereiro, 847, Centro, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, subtraiu, mediante escalada (laudo pericial de fls. 68/75), para si, fios e cabos da rede elétrica, 3 torneiras e fios elétricos, avaliados em R\$ 160,00 (fls. 35), pertencentes à vítima Antônio Luís Curi Martins Cardoso.

A exposição do fato criminoso e suas circunstâncias estão assim descritos na denúncia:

Segundo apurado, o denunciado, mediante a escalada de um muro, invadiu a residência

da vítima e, subtraiu, para si, os bens de sua propriedade. A vítima registrou ocorrência, informando que, o imóvel em que se deram os fatos, trata-se de uma residência destinada a aluguel e se encontrava fechada, tendo constatado que algumas torneiras e parte da fiação elétrica havia sido furtada, sendo que, em decorrência da retirada das torneiras, houve um vazamento de água, gerando uma dívida expressiva frente a Prefeitura Municipal. Os policiais suspeitaram do denunciado em razão do mesmo modus operandi praticado em outras infrações semelhantes. Notificado a comparecer na delegacia o denunciado confessou a prática do delito.

A denúncia (fls. 81/83) foi recebida em 24/09/2021 (fl. 84).

Resposta à acusação (fls. 107/112).

Denúncia mantida e designada audiência de instrução e julgamento (fl. 113).

No curso da instrução processual foram ouvidas as testemunhas, a vítima e interrogado o acusado.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Nas alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa pleiteou a absolvição por falta de provas e, caso condenado, seja considerada a atipicidade da conduta pelo baixo valor dos bens furtados. E, que seja afastada a qualificadora, pois o imóvel estava vazio e o muro era baixo.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexiste nulidade a ser reconhecida ou irregularidade para sanar.

A denúncia foi regularmente instruída com os seguintes elementos informativos:

A vítima A. L. C. M. C. (fl. 05) disse que quanto ao contido no RDO nº 4412/2020 informa ser proprietário do imóvel da Rua Sete de Fevereiro, 847, tratando-se de uma residência destinada a aluguel a qual se encontrava fechada, eis que no dia 24/09/2020 notou que indivíduo(s) desconhecido(s) furtaram algumas torneiras, parte da fiação elétrica do imóvel, tendo restado vazamento de água constante vindo a gerar uma imensa dívida junto a Prefeitura, sendo que o vazamento só foi contido após vários dias. Informa que somente no dia 24/09/2020 tomou ciência de que sua residência havia sido furtada e danificada acreditando que o fato tenha ocorrido a aproximadamente 50 dias da elaboração do boletim de ocorrência, ficando então um vazamento de água, eis que foi gerada duas contas de água em valores muito expressivos.

A testemunha M.A. D. (fls. 16/17), investigador de polícia, disse que investigações apontaram Edison Aparecido de Lima como autor dos furtos, que já estão registrados nos Boletins de Ocorrência elencados. Edison já é conhecido nos meios Policiais pelas reiteradas práticas delituosas, assim como tínhamos informações de que a pessoa identificada como Antônio José Bortolote, morador da rua Aledini Gandini 44, receptava as mercadorias furtadas e roubadas. Conforme RDO 501-2021 do Plantão Policial, Edison Aparecido de Lima, bem como Antonio Bortolote, foram presos em flagrante pelos crimes de furto e receptação respectivamente. Realizamos diligências na cadeia pública, onde Edison confessou ser o autor dos furtos aqui investigados, bem como apontou a autoria de receptação, como sendo Antonio José Bortolote. Foi confirmado pelo RDO 501/2021 que havia dois objetos furtados por Edison em poder de Antonio Bortolote, onde os objetos encontraram-se no 3º Distrito à disposição das vítimas para posterior reconhecimento. Quanto ao reconhecimento dos objetos apreendidos em poder de Antonio, a vítima do RDO 6228/2020, reconheceu e teve restituído seu aparelho televisor da marca "Samsung" de 32 polegadas. Durante o curso das diligências ainda foi possível esclarecer outras ocorrências, onde Edison não se recordava para quem, ou para qual ferro velho vendeu o produto, porém confessou. Em um dos casos, aquele registrado pelo RDO 327/2021, Edison alegou que vendeu os objetos a Ananias Eduardo Teixeira, que é dono do Ferro Velho do Ananias. Este disse que conhece Edison, porém informou que apenas compra latinhas do mesmo.

O acusado E. A. D. L. (fl. 06) disse que é usuário da substância entorpecente crack

e para sustentar seu vício e pagar o aluguel de sua residência comete furtos nesta cidade. Referente ao RDO 4412/2020, afirma ser o autor do furto, que entre os dias 22 a 24 de janeiro de 2020, durante a madrugada, deslocou-se até o endereço da Rua Sete de Setembro nº 847 no Centro nesta cidade, pulando o muro da residência, mas não se recorda se houve arrombamento, lembrando apenas que furtou três torneiras e fios no interior da residência, quando da subtração das torneiras recorda-se que deixou vazando água no local em que as torneiras foram removidas. Não se recorda por qual quantia vendeu os objetos e não sabe declinar em qual ferro velho, mas acredita que foi no Bairro Jardim Soto, nesta cidade.

Mediante análise jurídica concreta, baseada nos elementos de provas até então existentes, a denúncia foi recebida.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04 e 18/23), pelo auto de avaliação (fl. 35), pelo laudo pericial local (fls. 68/75) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

A autoria também é certa e recai sobre os acusados, não pairando qualquer dúvida a indicar situação diversa.

Houve a produção de prova em juízo.

A vítima A. L. C. M. C. disse que era uma casa que estava fechada e roubaram torneiras, fio, deixando um vazamento de água muito grande; que registrou a ocorrência para comprovar à SAEC o motivo do vazamento. Que entraram pela porta do fundo, danificando esta. Que pularam um portão baixo que havia ao lado. Que foi constatar sobre o vazamento de água dois meses depois, registrando o furto somente após esse tempo, uma vez que viu o alto valor da conta.

A testemunha M. A. D., investigador de polícia, disse que já tinham conhecimento sobre alguns furtos que o Edson havia cometido e receberam uma denúncia anônima sobre furtos de algumas torneiras; que depois de ter sido preso, tiveram contato com ele na delegacia, este foi questionado a respeito desse caso, e confessou sobre o furto das torneiras e fiação, com intuito de vender em um ferro velho e utilizar o dinheiro para comprar drogas. Que confessou espontaneamente durante as perguntas sobre os casos em que era o denunciado.

O acusado E. A. D. L. disse que foi levado para a Delegacia de Polícia e assinou 30 boletins de ocorrência. Não foi ele quem roubou. Apanhou na delegacia para assinar. Eles queriam que assinasse 70 BO. Não sabe ler e escrever. O que consta no depoimento da delegacia não é a verdade.

O acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante o depoimento da vítima e do investigador de polícia, bem como das circunstâncias em que ocorreram os fatos são suficientes para o decreto condenatório.

O policial afirmou que recebeu denúncia anônima de que o réu havia furtado as torneiras. Disse ainda que o réu praticou vários outros crimes de furto na região. Nota-se que o próprio réu confessou a prática delitiva na fase extrajudicial, mas em juízo negou o delito.

Apesar dessa negativa, temos que a palavra do policial e da vítima devem ser consideradas, face a ausência de provas das alegações do réu, principalmente quanto ao fato de ter sido agredido para assinar o boletim de ocorrência. Sua versão está isolada nos autos.

Quanto à qualificadora § 4º, II, não é caso de aplicação, vez que o muro e baixo e não há prova de que o réu precisou arrombar o imóvel para subtrair os bens, até porque a mesma estava desabitada, sem notícia da hígidez anterior.

Conclui-se, assim, que a prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

DA APLICAÇÃO DA PENA.

Escorado no art. 68 do CP, a pena será individualizada em três fases distintas.

Parte-se das circunstâncias judiciais.

A culpabilidade consubstanciada na reprovação social da sua conduta não está acima da média. Ostenta maus antecedentes (fls. 85/99 e 131/142). A conduta social restou

demonstrada nos autos. Sua personalidade aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias do crime também são normais ao tipo legal. Houve consequências do crime, traduzido como aquele que se revela além do resultado natural, uma vez que o réu arrancou as torneiras ocasionando vazamento de água na casa da vítima por meses, causando-lhe transtornos e prejuízo financeiro. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento da infração.

Em assim sendo, e por considerar as circunstâncias judiciais preponderantemente desfavoráveis ao réu, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, em 01 ano e 02 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, analisa-se as atenuantes e as agravantes expressamente previstas em lei, cuja incidência não conduz à diminuição da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) e por simetria e proporcionalidade, acima do máximo legal.

No caso em apreço, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência, considerando para tanto a condenação nos autos de nº 0002988-56.2019.8.26.0154, 0003697-62.2017.8.26.0154, 0006228-61.2015.8.26.0132, 0006597-84.2017.8.26.0132, 0006931-21.2017.8.26.0132, 0001937-31.2014.8.26.0236, 0000052-95.2017.8.26.0132 e 0005585-35.2017.8.26.0132 (fls. 131/142).

Dessa forma, aumento a pena base de 1/3, tornando a pena intermediária em 01 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão.

Por fim, examina-se as causas de diminuição e de aumento da pena.

Ausentes causas de diminuição e de aumento da pena.

Desse modo, torno-a definitiva em 01 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão.

Já a pena pecuniária é fixada adotando-se o sistema bifásico.

Sabe-se que "Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

As circunstâncias judiciais são preponderantemente desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual a multa é fixada acima do mínimo legal, ou seja, 14 dias-multa.

No mais, não há provas da capacidade econômica do réu, o que enseja a fixação do dia-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo legal vigente ao tempo dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, diante da reincidência e maus antecedentes.

Tal cenário não resta alterado com a aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Da substituição da pena: medida de política criminal visando a aplicação de sanção sem retirar o indivíduo do convívio social, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal, cumulativamente.

Não há que se falar em substituição da pena, uma vez que o réu é reincidente e possui maus antecedentes.

Também não é caso de suspensão condicional da pena, vez que a condenação é superior a 2 anos (art. 77, caput, do CP).

Por tais considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva aduzida na denúncia para CONDENAR o acusado EDISON APARECIDO DE LIMA como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, à reprimenda de 01 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, já que assim respondeu ao processo.

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Arbitro honorários para o advogado indicado para defender os interesses do réu,

tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio (fl. 103).

Expeça-se a certidão de honorários.

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF).

Publique-se. Intimem-se, com observância do disposto no art. 392 do CPP.

Catanduva, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA